



CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA CONDOMINIAL

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado o **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MODERN LIFE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.182.170/0001-77, sediada Avenida Cesar Hilal, N.149 – Bento Ferreira – Vitória / Es - CEP: 29050-657, neste ato, por seu representante abaixo assinado, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e de outro lado a **REAL GESTÃO DE CONDOMINIOS LTDA**, pessoa jurídica localizada na cidade de Vitória, na Rua Victorino Cardoso, 220 – sala 04, inscrita no CNPJ 43.969.256/0001-14, pelo seu representante legal abaixo assinado, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA** têm justo contratado o presente que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª - Do Objeto: A Contratada prestará ao Contratante o serviço de assessoria condominial, serviço de contabilidade e fiscal.

Cláusula 2ª - das obrigações do contratante: Para que a **CONTRATADA** cumpra com os termos apresentados neste contrato o **CONTRATANTE** deverá:

- 1º -Proporcionar e fornecer as condições, meios, documentos e informações necessários à execução dos serviços contratados.
- 2º -Obedecer aos prazos e valores para pagamento dos honorários da **CONTRATADA**;
- 3º -Permitir que, em meios de divulgação adotados pela **CONTRATADA**, somente o nome e imagem do condomínio **CONTRATANTE** sejam usados como referências;
- 4º -Caso a contratante julgue necessária a participação da contratada em reuniões de conselho e/ou assembleias condominiais, a contratada deverá ser avisada com pelo menos 72 horas de antecedência.
- 5º -Assumir as despesas com aquisições de: bens materiais, fretes, pastas, caixas de arquivo, emissão de recibos, cópias, xerox, editais, publicações em jornais, circulares,



correios, taxas bancárias, encadernações, impressos, serviços jurídicos, solicitações sindicais ou honorários por qualquer outro serviço não citado neste contrato, desde que devidamente comprovada à aquisição mediante apresentação de nota fiscal ou que os referidos valores sejam inseridos na nota fiscal emitida pela contratada a título de reembolso. As compras deverão ser autorizadas pelo (a) síndico (a).

6º -Fiscalizar os serviços prestados e a prestação de contas questionando os pontos passíveis de dúvidas e concedendo prazo hábil para os devidos esclarecimentos e correções devidas;

7º -Deliberar nas ações de penalidades aplicadas a condôminos por infração regimentar;

Cláusula 3ª - das obrigações da contratada: Para prestar os serviços de administração, assessoria condominial e fiscal, a **CONTRATADA** deverá:

1º -Orientar os atos do Síndico ou Conselho. Salvo quando a **CONTRATADA** não for solicitada.

2º -Atender todos os condôminos através dos meios de comunicação e atendimento oferecidos pela **CONTRATADA** em seu horário comercial;

3º -Atender o **CONTRATANTE** por vinte e quatro horas, incluindo fins de semana e feriados para situações de emergência;

4º -Transportar documentos impressos em papel relativos à administração e bom funcionamento do **CONTRATANTE**. Não é dever da **CONTRATADA** transportar outros objetos como maquinas, equipamentos, ferramentas e aqueles que está a julgar improcedente;

5º -Divulgar a todas as unidades condominiais editais e circulares, quando solicitado pelo **CONTRATANTE**;

6º -Participar de todas as reuniões e assembleias gerais, redigindo, registrando e divulgando suas respectivas atas aos condôminos.



7º -Elaborar e entregar a (o) Sindica (o) ou Conselho Fiscal, **mensalmente até o dia 30 (Trinta) do mês subsequente**, a pasta contendo toda a movimentação financeira do referido mês;

8º -Emitir e encaminhar os boletos para arrecadação das cotas condominiais;

9º -Orientar e organizar, em tempo hábil para pagamento, todos os compromissos financeiros assumidos pelo **CONTRATANTE**;

10º -Realizar cobrança administrativa a partir de 30 (trinta) dias de atraso e, com autorização do síndico (a), encaminhamento para cobrança judicial (advogado contrato pelo condomínio) **após 90 (noventa) dias de atraso**, observando os procedimentos legais, bem como o valor envolvido nas demandas, sendo discricionário da **CONTRATADA** optar pela promoção das demandas judiciais na cobrança de débitos;

11º -Planejar e acompanhar, com solicitação do (a) síndico (a), a execução das manutenções preventivas e periódicas tais como, recarga de extintores, limpeza da rede de esgoto e gordura e demais serviços fundamentais para o bom funcionamento do condomínio;

12º -**Assessorar** nos processos de renovação de documentos como: convenção, regimento interno, alvarás, atualizações na Receita Federal, Prefeitura, etc;

13º -Proceder rotinas transmissão de eSocial, DCTFWeg, FGTS integrado, etc.

Cláusula 4ª – Da cobrança dos inadimplentes - A Contratada fará a cobrança dos condôminos inadimplentes, usando para tal, todas as medidas legais possíveis, para, nos termos do Código Civil Brasileiro, mover as ações de cobranças pertinentes.

1º - Para o fiel cumprimento **desta Cláusula**, a contratante se obriga a proporcionar a contratada todos os dados dos Proprietários das unidades, necessários para Ação Judicial de Cobrança, tais como: Nome, CIC – CPF, Endereço completo, caso ele (a) não esteja ocupando a unidade devedora.



Clausula 5ª – Das Assembleias e reuniões – A Administradora participara de até 6 (seis) reuniões e/ou assembleias por ano enviando 1 (um) representante sem cobrar qualquer adicional nos honorários.

1º- Havendo necessidade de mais de 06 (seis) reuniões anuais, será cobrado o valor equivalente a 10% do honorário vigente, para cada reunião extra.

Cláusula 6ª -Dos Valores Contratados - Caso haja solicitação por parte do condomínio de serem executados serviços extraordinários, ou seja, fornecimento de mão de obra que não obedeçam às horas contratadas, estes serão cobrados em separado, segundo os custos deste contrato e respeitando a legislação vigente. Tal solicitação sempre se dará pela forma escrita, mesmo que por correspondência eletrônica, a qual será anexada ao presente contrato e os pagamentos pelos serviços contratados serão pagos até o dia 10 (dez) dia subsequente do mês vencido.

1º - Pelos Serviços administrativos e contábeis descritos neste contrato, o Contratante pagará mensalmente à Contratada o valor de **R\$ 1.850,00 (hum mil e oitocentos e cinquenta reais)** por cada mês de serviços prestados.

2º - Em caso de não pagamento do valor relativo ao parágrafo acima dentro do prazo de vencimento, fica a **CONTRATADA** desde já autorizada a levar a protesto tal quantia, ficando o **CONTRATANTE** ciente de que arcará com o pagamento de taxas, juros, multas e honorários envolvidos em tal ato.

3º - Não haverá, por parte da **CONTRATADA**, cobrança de 13º (decimo terceiro) salário;

4º - A data de vencimento dos honorários da **CONTRATADA** será todo dia 05.

Cláusula 7ª -Do Reajustamento – O reajuste dos valores acordados dar-se-a anualmente no mês da respectiva data base da **categoria profissional do**



Sindicondomínios da qual a contratada está obrigada, aplicando igualmente nos mesmos índices e percentuais alcançados sobre o valor total do contrato.

Cláusula 8ª – Da vigência e Rescisão - O presente contrato terá vigência por tempo indeterminado, com início a partir da assinatura deste contrato e sendo facultada às partes a sua rescisão a qualquer tempo, mediante aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias, não sendo cabível qualquer tipo de multa pela rescisão.

Cláusula 9ª Das condições gerais - A **CONTRATADA** entende que todos os serviços prestados devem estar de acordo com a Convenção e/ou Regimento Interno do Condomínio e as Leis Federais e Estaduais relativas.

1º - A **CONTRATADA** terá o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas uteis para responder a qualquer solicitação ou notificação da **CONTRATANTE** sobre qualquer assunto relacionado ao presente contrato, podendo tal prazo ser dilatado mediante negociação entre as partes em relação à solicitação e suas minúcias.

2º - Não será considerado descumprimento de qualquer cláusula em caso impossibilidade de cumprimento por catástrofes naturais, greves e paralisações, pandemias, manifestações públicas ou tragédias como: enchentes, desabamentos ou desmoronamento, passeatas, protestos e outros.

Cláusula 10ª – Da Proteção de Dados

1. A **CONTRATADA**, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a **CONTRATADA** deverá:



§1º Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da **CONTRATANTE** e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à **CONTRATANTE**, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.

§2º Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

§3º Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da **CONTRATANTE**.

§4º Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da **CONTRATANTE** servindo o presente também como Acordo de Confidencialidade com a **CONTRATADA**, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à **CONTRATANTE**. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

§5º Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da **CONTRATANTE**, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

§6º Caso a **CONTRATADA** seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a **CONTRATANTE** para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.



§7º A **CONTRATADA** deverá notificar a **CONTRATANTE** em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

i) Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela **CONTRATADA**, seus funcionários, ou terceiros autorizados;

ii) Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da **CONTRATADA**.

§8º A **CONTRATADA** será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela **CONTRATADA** de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

Fica eleito o foro de Vitória para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, tornando o presente **título executivo extrajudicial, nos termos da Lei**.

Vitória, 01 de abril de 2022.

Real Gestão de Condomínios Ltda
Caroline Rosestolato Ferreira
CPF. 095.789.797-97

Cond. Do Edifício Modern Life
Síndico em exercício

TESTEMUNHAS:

1. _____

Nome:

CPF:

2. _____

Nome:

CPF: